

2006668-47.2004.8.26.0281

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

RAFAEL PINHEIRO FONSECA

CONCLUSÃO

23/11/2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor Ezaú Messias dos Santos.

O Escrivão:_____

Paulo Ap. Dias Fernandes

Vistos.

Trata-se o presente pedido visando o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itatiba

Vara Criminal

Av. Barão de Itapema, 181, Itatiba - SP - cep 13250-902

2006668-47.2004.8.26.0281 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

2006668-47.2004.8.26.0281 - Controle nº 637/2004

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

RAFAEL PINHEIRO FONSECA

CONCLUSÃO

23/11/2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor Ezaú Messias dos Santos.

O Escrivão:_____

Paulo Ap. Dias Fernandes

Vistos.

Trata-se o presente pedido visando o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação a pena de multa imposta ao sentenciado RAFAEL PINHEIRO FONSECA no processo criminal nº 2006668-47.2004.8.26.0281 da Vara Criminal de Itatiba.

Consta dos autos o sentenciado foi condenado ao cumprimento da pena de oito anos e três meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de dezenove dias-multa, por

infração do artigo 157, §2º, inciso I (duas vezes) e artigo 157, §2º, incisos I e II (duas vezes), na forma do artigo 71 todos do Código Penal, cuja sentença transitou em julgado para acusação em 28/02/2005.

Verifica-se que até a presente data não consta ajuizamento de ação de execução da pena de multa aplicada.

Dessa forma e corroborado com a manifestação do representante do Ministério Público, a pena de multa está fulminada pela prescrição da pretensão executória, visto que o artigo 114, inciso II, do Código Penal preceitua que a multa cumulativa prescreverá no mesmo tempo da pena privativa de liberdade, observado as condições do artigo 109 do Código Penal.

Portanto, tendo transcorrido prazo superior estabelecido pelo legislador entre o transito em julgado para a acusação e a presente data, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva executória do Estado.

Posto isso, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado RAFAEL PINHEIRO FONSECA, qualificado nos autos, em relação a pena de multa imposta nos autos nº 2006668-47.2004.8.26.0281 da Vara Criminal de Itatiba, o que faço com fulcro no disposto do artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso II e Art. 114, inciso II, todos do Código Penal.

P.I.C., e, após, feitas as comunicações e anotações de praxe, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral e à Vara das Execuções Criminais, arquivem-se os autos. Itatiba, 23 de novembro de 2022.

EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS i
Juiz de Direito

I DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA